

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 28 dhoulhijja 1421 – 23 mars 2001

144^{ème} année

N° 24

Sommaire

Lois

Loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche	639
---	-----

Décrets et Arrêtés

Premier Ministre

Nomination de conseillers adjoints au tribunal administratif.....	641
Maintien en activité dans le secteur public.....	641

Ministère de la Justice

Mise en disponibilité spéciale d'un magistrat.....	641
--	-----

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 2001-692 du 13 mars 2001, portant expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Nabeul de deux immeubles nécessaires à l'ouverture d'une route.....	641
Décret n° 2001-693 du 13 mars 2001, portant expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Tébolba des immeubles nécessaires à l'aménagement et l'embellissement du centre ville.....	642
Nomination d'un ingénieur en chef.....	643

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un directeur d'études, vice doyen.....	643
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	643

Ministère de l'Agriculture

Arrêté du ministre de l'agriculture du 15 mars 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Aïn Bidha de la délégation de Haffouz, au gouvernorat de Kairouan..... **643**

Arrêté du ministre de l'agriculture du 15 mars 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bogoussa II et III (deuxième tranche) de la délégation d'Oued M'lize, au gouvernorat de Jendouba..... **644**

Arrêté du ministre de l'agriculture du 15 mars 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bouhzem B21 de la délégation de Béja Nord, au gouvernorat de Béja..... **644**

Ministère de l'Education

Maintien en activité dans le secteur public..... **645**

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un directeur..... **645**

Arrêtés du ministre des affaires sociales du 15 mars 2001, portant délégation de signature..... **645**

Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars 2001, portant révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère des affaires sociales et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent..... **648**

Ministère des Technologies de la Communication

Nomination d'un directeur..... **658**

Ministère des Finances

Création de recettes des finances..... **658**

Ministère de l'Industrie

Arrêté du ministre de l'industrie du 15 mars 2001, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche des hydrocarbures dit permis "Jorf"..... **658**

Ministère de la Culture

Décret n° 2001-700 du 13 mars 2001, fixant les règles de fonctionnement et l'organisation administrative et financière du théâtre national..... **659**

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Maintien en activité dans le secteur public..... **662**

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2001-702 du 13 mars 2001, portant création d'un établissement public... **662**

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie **663**

Loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Les dispositions du deuxième et troisième alinéa de l'article 18, l'article 24, l'article 45, l'article 46, le troisième alinéa de l'article 49, l'article 51, l'article 67, le premier alinéa de l'article 74, le premier alinéa de l'article 82, l'article 83, l'article 90, l'article 97, l'article 100, l'article 170, l'article 187, le premier alinéa de l'article 189, l'article 205, l'article 206, l'article 210, l'article 211 et l'article 214 du code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 18. deuxième et troisième alinéa (nouveaux) – Toutefois et pour des raisons dûment justifiées ou en cas d'urgence ou d'impossibilité de procéder à la vente par adjudication publique, des cessions de gré à gré peuvent être effectuées.

Les conditions des cessions de gré à gré et les seuils minimum de compétence des autorités habilitées à vendre de gré à gré sont fixés par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Article 24. (nouveau). – les adjudicataires ou les bénéficiaires de marchés de gré à gré ne peuvent commencer l'exploitation ou l'enlèvement des produits vendus avant l'établissement d'un contrat de vente et le paiement de l'intégralité des prix sous peine d'être poursuivis comme contrevenants.

Article 45. (nouveau). – L'extraction de matériaux destinés à être utilisés à l'état brut ou après transformation dans les secteurs de la construction et des travaux publics et l'exploitation minière dans les forêts de l'Etat sont effectuées conformément aux conditions prévues à l'article 18 du présent code.

Article 46. (nouveau). – Les contrats d'extraction ou d'exploitation minière indiqués à l'article 45 (nouveau) du présent code fixent le volume de matériaux à retirer, la durée des travaux prévus ainsi que l'obligation de remettre en état le site.

Article 49. troisième alinéa (nouveau). – L'opposition à l'exploitation projetée ne peut avoir lieu que lorsque les conditions d'exploitabilité minimales établies par un cahier des charges approuvés par arrêté du ministre de l'agriculture ne sont pas réunies.

Article 51. – (nouveau). – La fabrication du charbon du bois dans le domaine forestier de l'Etat et dans les terres soumises au régime forestier est soumise à des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, et ce, quelque soit l'essence du bois à carboniser.

En dehors de ces zones, la fabrication du charbon de bois est effectuée conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture à l'exception de la fabrication du charbon du bois pour les besoins personnels.

Les quantités de charbon fabriquées contrairement aux dispositions antérieures seront confisquées, en outre, une amende de 10 à 100 dinars sera infligée au contrevenant.

Article 67. (nouveau). – Les infractions commises dans les terrains de parcours soumis au régime forestier sont sanctionnées conformément aux articles 73, 74 et des articles de 78 à 92 et des articles de 96 à 100 du présent code.

Article 74. premier alinéa (nouveau). – Sous réserve des dispositions de l'article 36 du présent code, quiconque aura labouré ou cultivé des terrains soumis au régime forestier sera condamné à une amende de 20 à 60 dinars par hectare ou fraction d'hectare labouré ou cultivé.

Article 82. premier alinéa (nouveau). – En dehors des cas prévus aux articles 36 et 39 du présent code, toute extraction ou arrachage ou enlèvement d'une manière illégale de produits forestiers quelconques, autres que le bois vif, le liège et l'écorce à tan contrairement aux dispositions de l'article 24 du présent code, sera puni d'une amende de 50 dinars par charge de véhicule automobile, de 7 dinars par charge de bête attelée, de 5 dinars par charge de bête de somme et de 2 dinars par charge d'homme.

Article 83. (nouveau). – L'extraction ou l'enlèvement illicite de produits prélevés dans les carrières ou les gisements situés dans le domaine forestier de l'Etat, contrairement aux dispositions des articles 45 et 46 du présent code, est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 47 du présent code.

Article 90. (nouveau). – Aucun troupeau ne peut être introduit dans les terrains de parcours soumis au régime forestier, tels que définis à l'article 58 du présent code, s'il n'est effectivement gardé par un berger âgé de 16 ans au moins, et ce, à peine d'une amende de 20 à 100 dinars contre le propriétaire du troupeau.

Article 97. (nouveau). – Si par le fait de mise à feu, l'incendie se communique aux propriétés voisines et s'il n'y a pas eu négligence du promoteur de la mise à feu, celui-ci restera responsable de tous dommages-intérêts.

Article 100. (nouveau). – Aucun établissement industriel se servant du feu ou des dépôts de matériaux combustibles ne peut être établi à l'intérieur ou à moins de 500 mètres des forêts, et ce, sous peine d'une amende de 100 à 600 dinars et de la démolition des bâtiments aux frais du délinquant dans le délai de 3 mois à dater du jugement qui l'aura ordonné.

Article 170. (nouveau). – La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage, la détention et l'exportation des diverses espèces de gibier sont interdits pendant la période de fermeture qui concerne ces espèces.

La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage, la détention et l'exportation des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité seront effectués conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 février 2001.

Article 187. (nouveau). – Des battures administratives aux prédateurs et animaux nuisibles à l'agriculture peuvent être organisées sur la demande de l'autorité administrative ou des agriculteurs concernés et après constatation des dégâts occasionnés dans les terres cultivées par les agents des forêts habilités à cet effet.

Les campagnes de captures des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat sont soumises aux dispositions d'un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 189. (premier alinéa nouveau). – Les touristes chasseurs ne peuvent s'adonner à la chasse en Tunisie que par le canal d'une agence tunisienne de voyage ou d'un établissement hôtelier du pays et conformément aux dispositions d'un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 205. (nouveau). – Il est institué auprès du ministre de l'agriculture une commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier chargée notamment de donner son avis sur ce qui doit :

- les textes réglementaires relatifs à la chasse et à la conservation du gibier,
- l'amélioration de la chasse et la conservation du gibier,
- la coordination de l'activité des intervenants en matière de chasse et de conservation du gibier.

Article 206. (nouveau). – La composition et le fonctionnement de la commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture.

Article 210. (nouveau). – Les espèces de la flore et de la faune sauvage protégées sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 211. (nouveau). – La création d'établissements d'élevage de la faune sauvage, locale ou étrangère à l'exception de ceux destinés aux produits de la pêche ou d'établissements destinés à la présentation au public des spécimens vivants de ces espèces est effectuée conformément aux dispositions d'un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 214. (nouveau). – La naturalisation des espèces de la faune sauvage est effectuée conformément aux dispositions d'un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture et fixant la spécialité et les conditions d'exercice de la profession.

Art. 2. – La dénomination du conseil supérieur de la chasse et de la conservation du gibier prévue par le code forestier, est remplacée par "commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier".

Art. 3. – Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 49 et des articles 102, 103 et 104 du code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 sont abrogées.

Art. 4. – L'article 11, l'article 17 et le deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux complétée par la loi n° 99-5 du 11 janvier 1999, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 11. (nouveau). – Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur en matière de procédures d'importation, les conditions d'importation des organismes de quarantaine ainsi que des catégories végétales et de leurs produits dont l'entrée en Tunisie est prohibée, prévus à l'article 3 de la présente loi, à des fins scientifiques ou phytosanitaires, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 17. (nouveau). – Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, les pesticides agricoles sont fabriqués, importés, formulés, conditionnés, vendus ou distribués conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 23. (deuxième alinéa nouveau)). – Outre les peines visées au paragraphe précédent, tout contrevenant aux dispositions des articles 18 et 19 de la présente loi est puni par la suspension provisoire ou définitive de son activité.

Art. 5. – L'article 3 de la loi n° 99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3. (nouveau). – Les personnes désirant constituer un groupement de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche doivent déposer au siège du gouvernement ou de la délégation où se trouve le siège social :

- 1 – une déclaration mentionnant le nom du groupement, sa zone d'intervention, son siège social, son objet et une liste des prénoms et noms des membres du comité provisoire,
- 2 – deux exemplaires des statuts.

La déclaration et les deux exemplaires des statuts sont signés par deux membres du comité provisoire. Il en est délivré récépissé comprenant la date et le numéro d'ordre.

Le groupement peut alors exercer ses activités.

Ces procédures de constitution sont applicables aux groupements d'intérêts collectifs dans les domaines des eaux, des forêts et de conservation des eaux et du sol et aux groupements de propriétaires des oliviers.

Art. 6. – Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 63-19 du 27 mai 1963, relative à la coopération dans le secteur agricole est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 10. (deuxième alinéa nouveau)). – Les personnes désirant constituer une coopérative agricole doivent déposer au siège du gouvernement ou de la délégation où se trouve le siège social :

- 1 – une déclaration mentionnant le nom de la coopérative, son étendue territoriale, son siège social, son objet et une liste des noms et prénoms des fondateurs,
- 2 – deux exemplaires des statuts.

La déclaration et les exemplaires des statuts sont signés par deux membres parmi les fondateurs. Il en est délivré récépissé comprenant la date et le numéro d'ordre.

La coopérative agricole peut alors exercer ses activités.

Art. 7. – L'article 8 de la loi n° 67-4 du 19 janvier 1967, portant statut général de la coopération est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 8. (nouveau). – Les personnes désirant constituer une coopérative doivent déposer au siège du gouvernement ou de la délégation où se trouve le siège social :

- 1 – une déclaration mentionnant le nom de la coopérative, son étendue territoriale, son siège social, son objet et une liste des prénoms et noms des fondateurs,
- 2 – deux copies des statuts.

La déclaration et les copies des statuts sont signés par deux membres parmi les fondateurs. Il en est délivré récépissé comprenant la date et le numéro d'ordre.

La coopérative peut alors exercer ses activités.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 19 mars 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-686 du 13 mars 2001.

Mlle Mouna Ghariani et Mlle Lamia Zouari sont nommées au grade de conseiller-adjoint au tribunal administratif à compter du 12 janvier 2001.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-687 du 13 mars 2001.

Monsieur Mohamed Ghodhbane, réalisateur en chef à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er juin 2001.

Par décret n° 2001-688 du 13 mars 2001.

Monsieur Ali Essalah Goraichi, ingénieur en chef à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er avril 2001.

Par décret n° 2001-689 du 13 mars 2001.

Monsieur Mohamed Raja Bouraoui, ingénieur principal à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2001.

Par décret n° 2001-690 du 13 mars 2001.

Monsieur Mohamed Bouzaïdi, journaliste en chef à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2001.

MINISTERE DE LA JUSTICE

MISE EN DISPONIBILITE

Par décret n° 2001-691 du 13 mars 2001.

Madame Naïma Rehaïem, juge au tribunal de première instance de Tunis, est mise en disponibilité spéciale pour une autre période d'un an à compter du 1er mai 2001.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2001-692 du 13 mars 2001, portant exportation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Nabeul, de deux immeubles nécessaires à l'ouverture d'une route.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment son article 11,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret du 30 juillet 1887, portant création de la commune de Nabeul,

Vu le décret n° 75-662 du 23 septembre 1975, portant approbation du plan d'aménagement de la ville de Nabeul,

Vu la délibération du conseil municipal de Nabeul dans sa séance du 25 février 1999,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat,

Décète :

Article premier. – Sont expropriés, pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Nabeul, deux immeubles nécessaires à l'ouverture d'une route, tels qu'indiqués sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de l'immeuble sur le plan	L'état de l'immeuble	Situation de l'immeuble	Nature de l'immeuble	Superficie totale	La superficie expropriée	Noms des propriétaires ou des présumés tels :
1	4	Non immatriculé	Prolongement de l'avenue Hédi Cheker	Une partie de maison	141 m2	17 m2	1- Chérifa Bent Mohamed Essfahi, la veuve de Béchir Ktata.
	6	Non immatriculé	Prolongement de l'avenue Hédi Cheker	Une maison	150 m2	150 m2	2 – Ajmia Ktata, épouse Cheker Saïd 3 – Fehria Ktata, épouse Mohmoud Ayad 4 – Tahar Ben Mohamed Ktata. 5 – Abdelkader Ben Mohamed Ktata.

N° d'ordre	N° de l'immeuble sur le plan	L'état de l'immeuble	Situation de l'immeuble	Nature de l'immeuble	Superficie totale	La superficie expropriée	Noms des propriétaires ou des présumés tels :
							6 – Hayet Bent El Mokhtar Ben Hmamia, épouse Tijani Ktata. 7 – Arbia Bent Mohamed Ben Abda veuve de Mohamed Ktata. 8 – Mohamed El Moncef Ktata. 9 – Mourad Ktata. 10 – Sami Ben Mohamed Ktata. 11 – Hafedh Ben Mohamed Ktata. 12 – Tamadher Ben Mohamed Ktata. 13 – Hanan Bent Mohamed Ktata. 14 – Monia Bent Mohamed Ktata. 15 – Les héritiers de Fafani Bent Mohamed Ben Houssin Essefaki Ktata.

Art. 2. – Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 3. – Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 4. – Les ministres de l'intérieur et des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mars 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-693 du 13 mars 2001, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tébolba des immeubles nécessaires à l'aménagement et l'embellissement du centre ville.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment son article 11,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994,

Vu le décret du 31 décembre 1957, portant création de la commune de Tébolba,

Vu le décret n° 95-878 du 9 mai 1995, portant révision du plan d'aménagement de la ville de Tébolba (gouvernorat de Monastir),

Vu la délibération du conseil municipal de Tébolba dans sa séance du 28 juillet 1999,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat,

Décète :

Article premier. – Sont expropriés, pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tébolba, deux immeubles nécessaires à l'aménagement et l'embellissement du centre ville, tels qu'indiqués sur les plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de l'immeuble sur le plan	L'état de l'immeuble	Situation de l'immeuble	Nature de l'immeuble	Superficie totale	La superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels :
1	1	Non immatriculé	Centre ville	Boutique	13 m2	13 m2	- Les héritiers de Mohamed El Hédi Ben El Haj Hassen Boussemma :
	3	Non immatriculé	Centre ville	Boutique	12 m2	12 m2	
	4	Non immatriculé	Centre ville	Boutique	21 m2	21 m2	- Ridha, Sameh, Hassen et son épouse Mongia Bedoui.
	5	Non immatriculé	Centre ville	Boutique	22 m2	22 m2	- Moncef – Kamel – Fethi, les trois derniers enfants de Haj Hassen Boussemma de sa femme
	6	Non immatriculé	Centre ville	Boutique	22 m2	22 m2	

N° d'ordre	N° de l'immeuble sur le plan	L'état de l'immeuble	Situation de l'immeuble	Nature de l'immeuble	Superficie totale	La superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels :
	7	Non immatriculé	Centre ville	Habitation	132 m2	132 m2	Om Ezzine Ben Fraj Belgacem
	8	Non immatriculé	Centre ville	Boutique	13 m2	13 m2	
	10	Non immatriculé	Centre ville	Boutique	09 m2	09 m2	
2	2	Non immatriculé	Centre ville	Boutique	15 m2	15 m2	Hayet Bent Abdel-Hamid Ben El Haj Hassen Boussemma
3	9	Non immatriculé	Centre ville	Habitation	45 m2	45 m2	Abdel-Hamid Ben El haj Hassen Boussemma.

Art. 2. – Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 3. – Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 4. – Les ministres de l'intérieur et des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mars 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2001-694 du 15 mars 2001.

Monsieur Rafik Oualha, ingénieur principal à la commune de Sfax, est nommé au grade d'ingénieur en chef.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-695 du 15 mars 2001.

Monsieur Ali Baklouti, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études, vice doyen à la faculté des sciences de Sfax.

Par décret n° 2001-696 du 15 mars 2001.

Mademoiselle Moufida Chebbi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine de Monastir.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 15 mars 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Aïn Bidha de la délégation de Haffouz, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 90-1647 du 3 octobre 1990, portant création de périmètres publics irrigués dans le gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu l'arrêté du 15 janvier 1991, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués du gouvernorat de Kairouan,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 15 décembre 2000.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Aïn Bidha, de la délégation de Haffouz au gouvernorat de Kairouan et annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. – Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour la garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. – Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 15 mars 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bougossa II et III (deuxième tranche) de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 96-677 du 16 avril 1996, portant création d'un périmètre public irrigué à Bougossa II et III,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu l'arrêté du 16 juillet 1996, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués de Bougossa II et III,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, réunie au siège du gouvernorat de Jendouba le 9 décembre 2000.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bougossa II et III (deuxième tranche), de la délégation d'Oued M'liz au gouvernorat de Jendouba et annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. – Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour la garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. – Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 15 mars 2001, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bouhzem B21 de la délégation de Béja Nord, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 77-628 du 1er août 1977, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 78-813 du 1er septembre 1978,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2000-13 du 3 janvier 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Bouhzem B21,

Vu l'arrêté du 29 mars 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués de Bouhzem B21,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres comprises dans les périmètres publics irrigués, réunie au siège du gouvernorat de Béja le 20 décembre 2000.

Arrête :

Article premier. – Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bouhzem B21, de la délégation de Béja Nord au gouvernorat de Béja et annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. – Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour la garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. – Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabe

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EDUCATION

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-697 du 13 mars 2001.

Monsieur Ismaïl Mohamed Ameur, inspecteur général de l'éducation nationale, est maintenu en activité pour une période de première année, et ce, à compter du 1er mai 2001.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 2001-698 du 15 mars 2001.

Monsieur Lotfi Ben Lallahom, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de directeur du centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie à Ksar-Saïd.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars 2001, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-1757 du 23 septembre 1996, portant nomination de Monsieur Abdallah Hadroug, administrateur général, en qualité de chargé de mission au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 97-1569 du 18 août 1997, portant nomination de Monsieur Abdallah Hadroug, administrateur général, en qualité de chef de cabinet du ministre des affaires sociales, à compter du 21 juillet 1997,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination de Monsieur Hédi M'henni, ministre des affaires sociales.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe un de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdallah Hadroug, administrateur général, chargé de mission et chef de cabinet du ministre des affaires sociales, est habilité à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, tous les actes intéressant les services du ministère à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2001.

Le Ministre des Affaires Sociales
Hédi M'henni

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars 2001, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-1600 du 16 septembre 1996, chargeant Madame Radhia M'kaouer épouse Driss, administrateur, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination de Monsieur Hédi M'henni, ministre des affaires sociales.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Radhia M'Kaouer épouse Driss, administrateur, chargée des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, est habilitée à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2001.

Le Ministre des Affaires Sociales
Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars 2001, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2000-2609 du 14 novembre 2000, chargeant Madame Monia Nakib épouse Yahiaoui, administrateur conseiller, des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination de Monsieur Hédi M'henni, ministre des affaires sociales.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Monia Nakib épouse Yahiaoui, administrateur conseiller, chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, est habilitée à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2001.

Le Ministre des Affaires Sociales

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars 2001, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-1608 du 16 septembre 1996, chargeant Monsieur Kamel Kabaou, inspecteur des services financiers, des fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination de Monsieur Hédi M'henni, ministre des affaires sociales.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Kamel Kabaou, inspecteur des services financiers, chargé des fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, est habilité à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2001.

Le Ministre des Affaires Sociales

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars 2001, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-1601 du 16 septembre 1996, chargeant Monsieur Noureddine Riahi, administrateur, des fonctions de sous-directeur du matériel et des bâtiments à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination de Monsieur Hédi M'henni, ministre des affaires sociales.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Noureddine Riahi, administrateur, chargé des fonctions de sous-directeur du matériel et des bâtiments à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, est habilité à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2001.

Le Ministre des Affaires Sociales

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars 2001, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 97-246 du 30 janvier 1997, chargeant Madame Sihem Gherairi, inspecteur du travail, des fonctions de chef de service des corps particuliers à la sous-direction des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination de Monsieur Hédi M'henni, ministre des affaires sociales.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Sihem Gherairi épouse Gharbi, inspecteur central du travail, chargée des fonctions de chef de service des corps particuliers à la sous-direction des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, est habilitée à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2001.

Le Ministre des Affaires Sociales

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars 2001, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 97-1626 du 16 septembre 1996, chargeant Madame Ferdaous Ben Ayed épouse Maâlaoui, administrateur, des fonctions de chef de service du budget à la sous-direction des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination de Monsieur Hédi M'henni, ministre des affaires sociales.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Ferdaous Ben Ayed épouse Maâlaoui, administrateur, chargée des fonctions de chef de service du budget à la sous-direction des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, est habilitée à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2001.

Le Ministre des Affaires Sociales

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars 2001, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-1627 du 16 septembre 1996, chargeant Monsieur Abdelaziz Soltani, administrateur, des fonctions de chef de service de l'ordonnancement à la sous-direction des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination de Monsieur Hédi M'henni, ministre des affaires sociales.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret

susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelaziz Soltani, administrateur, chargé des fonctions de chef de service de l'ordonnancement à la sous-direction des affaires financières à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, est habilité à signer, par délégation du ministre des affaires sociales, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2001.

Le Ministre des Affaires Sociales

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars 2001, portant révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère des affaires sociales et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs et notamment son article 16,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu l'arrêté du 14 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère des affaires sociales, tel que modifié par l'arrêté du 17 octobre 1998,

Vu l'arrêté du 12 novembre 1996, fixant la liste des imprimés administratifs utilisés par les services du ministère des affaires sociales et des établissements sous tutelle,

Vu l'avis de la commission nationale des imprimés administratifs.

Arrête :

Article premier. – La liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère des affaires sociales et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent, telle qu'elle a été fixée par l'arrêté susvisé du 12 novembre 1996, est révisée comme suit :

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	N°d'enregistrement
Solidarité et Développement Social	- Etude de la situation sociale d'un handicapé .	21-01.01-00
	-Procès- verbal de la réunion de la commission régionale des handicapés (Demande de carte d'handicapé).	21-01.02-00
	- Certificat médical : Handicap auditif.	21-01.03-00
	- Certificat médical : Handicap visuel.	21-01.04-00
	- Certificat médical : Handicap moteur.	21-01.05-00
	- Certificat médical : Handicap mental.	21-01.06-00
	- Carte d'handicapé .	21-01.07-00
	- Carte d'handicapé prioritaire .	21-01.08-00
	- Carte d'handicapé prioritaire avec accompagnateur.	21-01.09-00
	- Tableau Octroi des cartes d'handicapé .	21-01.10-00
	- Tableau Répartition des appareils roulants .	21-01.11-00
	- Tableau Dépenses de crédits relatif à l'acquisition d'appareillages .	21-01.12-00
	-Procès- verbal de la réunion de la commission régionale des handicapés (Demande D'appareillages).	21-01.13-00
	- Enquête relative aux famille nécessiteuses .	21-01.14-00
	-Questionnaire suivi du projet de promotion des familles nécessiteuses .	21-01.15-00
	-Demande de carte de soin à tarif réduit.	21-01.16-00
	- Enquête sociale : Questionnaire concernant les familles candidates au bénéfice de la carte de soin à tarif réduit .	21-01.17-00
	- Tableau Octroi des cartes de soin à tarif réduit .	21-01.18-00
	- Fiche technique : Programme de création de ressources de vie pour les handicapés aptes à travailler .	21-01.19-00
	-Dossier Demande d'indemnité au profit d'une association de protection des handicapés .	21-01.20-00
Défense Sociale	- Fiche de renseignements concernant un établissement scolaire .	21-02.01-00
	- Registre de prise en charge de cas(Programme d'action sociale scolaire) .	21-02.02-00
	-Fiche de programmation de l'activité de la cellule d'action sociale scolaire .	21-02.03-00
	-Grille d'évaluation et de reprogrammation (Programme d'action sociale scolaire) .	21-02.04-00
	-Fiche d'orientation (Programme d'action sociale scolaire) .	21-02.05-00

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	N°d'enregistrement
	-Dossier de l'élève (Programme d'action sociale scolaire) .	21-02.06-00
	-Rapport trimestriel d'activité de la cellule d'action sociale scolaire .	21-02.07-00
	-Rapport annuel d'activité de la cellule d'action sociale scolaire .	21-02.08-00
	-Enquête sociale .	21-02.09-00
	-Tableau de rendement de l'activité d'insertion sociale et éducative des mineurs délinquants (1ère P. et 2ème P.) .	21-02.10-00
	-Tableau de rendement de l'activité d'insertion sociale et éducative des mineurs relaxés des centres de rééducation .	21-02.11-00
	-Tableau de rendement de l'activité d'insertion sociale et économique des prisonniers relaxés.	21-02.12-00
Enseignement des Adultes	- Questionnaire Profil du centre et des apprenants .	21-03.01-00
	- Questionnaire Profil des agents de terrain exerçant dans le centre (Instituteurs - Formateurs – Animateurs) .	21-03.02-00
	-Registre d'inscription des apprenants .	21-03.03-00
	- Registre des présences quotidiennes .	21-03.04-00
	-Rapport trimestriel sur l'activité du réseau local .	21-03.05-00
	- Rapport de visite de terrain .	21-03.06-00
	- Rapport d'inspection annuelle .	21-03.07-00
	- Questionnaire profil des centres , des bénéficiaires et des agents de terrain .	21-03.08-00
	- Demande de candidature aux examens du diplôme d'éducation sociale .	21-03.09-00
	- Liste des candidats au diplôme d'éducation sociale .	21-03.10-00
	- Procès-verbal de la réunion du jury du diplôme d'éducation sociale .	21-03.11-00
	- Attestation de présence .	21-03.12-00
	- Avis relatif à l'attribution d'une note d'inspection .	21-03.13-00
	-Diplôme d'éducation sociale .	21-03.14-00
	- Attestation de participation à un cycle de formation .	21-03.15-00
	- Attestation de mérite .	21-03.16-00
	- Contrat d'enseignement dans un centre d'enseignement des adultes .	21-03.17-00
	-Procès verbal de la sous- commission chargée des examens du certificat d'aptitude d'éducation sociale (Matières pratique et orale) .	21-03.18-00

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	N°d'enregistrement
	-Convention relative à l'emploi des instituteurs contractuels dans un centre d'enseignement des adultes.	21-03.19-00
Sécurité Sociale	- Demande d'avis relatif au renouvellement de détachement d'un salarié .	21-04.01-00
	- Notification de la décision de renouvellement de détachement d'un salarié .	21-04.02-00
Travail	- Ordre de paiement relatif à l'achat de médailles de travail .	21-05.01-00
	-Facture d'achat de médailles de travail .	21-05.02-00
	-Reçu de remise de médailles de travail .	21-05.03-00
	- Médaille de Travail .	21-05.04-00
	-Prix du travailleur exemplaire .	21-05.05-00
	- Prix du progrès social .	21-05.06-00
	- Questionnaire de candidature pour la médaille du travail .	21-05.07-00
	- Questionnaire de candidature pour le prix du travailleur exemplaire .	21-05.08-00
	- Questionnaire de candidature pour le prix du progrès social (Associations et personnes)	21-05.09-00
	-Questionnaire de candidature pour le prix du progrès social (Entreprises) .	21-05.10-00
Inspection du Travail et Conciliation	- Déclaration d'établissement .	21-06.01-00
	- Transfert d'une requête .	21-06.02-00
	-Solde de tout compte.	21-06.03-00
	-Enquête à l'occasion du licenciement du représentant des travailleurs .	21-06.04-00
	-Mise en demeure préalable suite au constat d'infractions à la législation du travail .	21-06.05-00
	-Mise en demeure préalable à propos d'infraction aux dispositions de l'article 21 du code du travail .	21-06.06-00
	- Attestation de licenciement pour des raisons économiques ou techniques .	21-06.07-00
	- Autorisation de maintien en activité au delà de l'âge légal de retraite .	21-06.08-00

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	N°d'enregistrement
	-Autorisation de cumul d'une pension de retraite et d'un revenu fixe .	21-06.09-00
	- Autorisation exceptionnelle de prolongation de la durée du travail afin d'augmenter le volume de la production .	21-06.10-00
	-Autorisation exceptionnelle de prolongation de la durée du travail afin d'exécuter des travaux urgents.	21-06.11-00
	-Autorisation aux travailleurs d'effectuer des heures supplémentaires.	21-06.12-00
	- Autorisation individuelle aux enfants pour exécuter des travaux artistiques .	21-06.13-00
	- Autorisation individuelle aux enfants pour exécuter des travaux déterminés .	21-06.14-00
	- Autorisation individuelle d'emploi des enfants pendant la nuit .	21-06.15-00
	- Autorisation individuelle d'emploi des enfants la nuit dans des travaux artistiques .	21-06.16-00
	-Autorisation exceptionnelle d'emploi des femmes pendant la nuit suite à l'accord des parties sociales .	21-06.17-00
	- Autorisation exceptionnelle d'emploi des femmes pendant la nuit en cas d'absence d'accord entre les parties sociales .	21-06.18-00
	-Autorisation exceptionnelle d'emploi des femmes pendant la nuit suite sur demande de l'intéressée .	21-06.19-00
	- Procès- verbal pour défaut de création ou de renouvellement de la commission consultative d'entreprise ou des représentants des travailleurs .	21-06.20-00
	- Procès- verbal d'élection de la commission consultative d'entreprise ou des représentants des travailleurs .	21-06.21-00
	- Procès- verbal de désignation des représentants des travailleurs par tirage au sort .	21-06.22-00
Inspection de la Médecine du Travail et des Maladies professionnelles	- Fiche de renseignements du médecin du travail.	21-07.01-00
	- Fiche de renseignements concernant le service de médecine du travail d'établissement (ou d'entreprise) .	21-07.02-00
	-Fiche de renseignements relative à un groupement inter-entreprises de médecine du travail .	21-07.03-00
	-Fiche de surveillance médicale spéciale .	21-07.04-00

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	N°d'enregistrement
Institut de Santé Et de Sécurité Au Travail	-Fiche médicale .	21-08.01-00
	- Demande de consultation médicale adressée par le médecin du travail à l'institut de santé et de sécurité au travail .	21-08.02-00
	- Demande d'analyse .	21-08.03-00
	-Certificat de présence à une consultation .	21-08.04-00
	- Certificat d'aptitude professionnelle .	21-08.05-00
	-Demande d'éducation ouvrière .	21-08.06-00
	- Demande d'inscription à un cycle de formation .	21-08.07-00
	-Fiche de renseignements relative aux formateurs .	21-08.08-00
	- Fiche de conférencier .	21-08.09-00
	-Attestation de participation à l'animation de journée d'information .	21-08.10-00
	-Attestation de participation à l'animation de journée de formation .	21-08.11-00
	-Attestation de stage .	21-08.12-00
	- Demande de recherche bibliographique .	21-08.13-00
	- Demande d'abonnement à la revue Santé et Sécurité au Travail .	21-08.14-00
Centre Pilote D'Observation des Mineurs	- Fiche de renseignements .	21-09.01-00
	-Rapport social .	21-09.02-00
	- Grille d'observation d'un enfant .	21-09.03-00
	- Rapport d'observation .	21-09.04-00
	- Rapport du psychologue .	21-09.05-00
	- Fiche de consultation médicale .	21-09.06-00
	- Mouvement des enfants au centre .	21-09.07-00
	-Registre des visites .	21-09.08-00
Institut National de Protection de l'Enfance	-Enquête sociale .	21-10.01-00
	- Fiche de suivi d'une enquête sociale .	21-10.02-00
	- Procès – verbal de la commission d'adoption , de tutelle officieuse et de placement familial .	21-10.03-00
	- Fiche d'admission d'un enfant .	21-10.04-00

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	N°d'enregistrement
	- Reconnaissance d'abandon d'un nouveau - né .	21-10.05-00
	- Engagement de prise en charge d'un pupille de l'Etat dans le cadre du placement familial .	21-10.06-00
	- Rapport de suivi d'une famille gardant des enfants dans le cadre du placement familial .	21-10.07-00
	- Attestation de restitution d'un pupille de l'Etat placé chez une famille .	21-10.08-00
	- Engagement de prise en charge d'un pupille de l'Etat en vue de tutelle officieuse .	21-10.09-00
	- Rapport de suivi d'une famille gardant des enfants dans le cadre de tutelle officieuse.	21-10.10-00
	- Attestation de prise en charge d'un pupille de l'Etat à titre de placement familial ou de tutelle officieuse .	21-10.11-00
	-Engagement de prise en charge d'un pupille de l'Etat en vue d'adoption .	21-10.12-00
	- Rapport de surveillance d'un pupille de l'Etat placé chez une famille en attendant l'adoption .	21-10.13-00
	- Attestation de prise en charge d'un pupille de l'Etat à titre d'adoption .	21-10.14-00
	- Reconnaissance de restitution d'un nouveau - né .	21-10.15-00
	- Tableau de suivi de l'activité des unités de vie dans les associations .	21-10.16-00
	-Fiche de sortie d'un enfant .	21-10.17-00
Institut de Promotion des Handicapés	- Attestation de présence.	21-11.01-00
	- Certificat de scolarité.	21-11.02-00
	-Rapport de visite d'inspection.	21-11.03-00
	- Fiche de renseignements (Formation continue et recyclage) .	21-11.04-00
	- Mémoire d'évaluation d'un cycle de stage .	21-11.05-00
	- Fiche d'évaluation individuelle.	21-11.06-00
	-Dossier d 'évaluation du stage .	21-11.07-00
	-Evaluation du rapport relatif à la formation pratique .	21-11.08-00
	-Attestation de réussite.	21-11.09-00
	- Diplôme d'éducateur polyvalent .	21-11.10-00

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	N°d'enregistrement
Centre de Réadaptation Professionnelle des Handicapés Moteurs et Accidentés De la Vie KSAR -ESSAID	-Enquête sociale .	21-12.01-00
	-Entretien préliminaire avec le stagiaire avant son entrée au centre .	21-12.02-00
	-Rapport de la commission d'admission au centre .	21-12.03-00
	- Engagement du stagiaire à respecter les exigences de la réadaptation et de l'insertion .	21-12.04-00
	- Tableau Contacts d'insertion professionnelle et de suivi .	21-12.05-00
	- Autorisation de sortie pendant l'horaire de la réadaptation .	21-12.06-00
	- Autorisation de sortie d'un stagiaire résidant au centre (délivrée par le tuteur) .	21-12.07-00
	-Certificat de présence .	21-12.08-00
	- Attestation provisoire de réadaptation professionnelle.	21-12.09-00
	- Attestation de réadaptation Professionnelle.	21-12.10-00
	- Données générales sur le stagiaire au centre.	21-12.11-00
	-Dossier d'insertion professionnelle et de suivi (I- Cahier du stagiaire . II – Fiche de suivi) .	21-12.12-00
Complexe Sanitaire et Educatif des Insuffisants Moteurs de Nabeul	-Certificat d'inscription .	21-13.01-00
	- Demande de retrait d'inscription .	21-13.02-00
	- Dossier social .	21-13.03-00
	- Fiche d'évaluation éducative .	21-13.04-00
	- Fiche d'évaluation professionnelle. .	21-13.05-00
	-Certificat de présence .	21-13.06-00
	- Attestation d'éducation et de réadaptation professionnelle .	21-13.07-00
	- Fiche de suivi des sortants du complexe .	21-13.08-00
Centre de Formation Professionnelle des Handicapés Sourds à Ksar Héllal	-Enquête sociale .	21-14.01-00
	- Fiche d'évaluation éducative du stagiaire .	21-14.02-00
	- Fiche d'évaluation professionnelle du stagiaire .	21-14.03-00
	-Certificat de présence .	21-14.04-00
	- Attestation de formation Professionnelle .	21-14.05-00
	- Fiche de suivi des sortants du centre .	21-14.06-00

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	N°d'enregistrement
Centre de Défense et d'Intégration Sociale Ettadhamen Douar -hicher	-Dossier psycho- social .	21-15.01-00
	-Dossier social (relatif à un enfant délinquant).	21-15.02-00
	-Fiche signalétique concernant les enfants bénéficiaires des services éducatifs (I-Données relatives à l'enfant bénéficiaire . II-Fiche de Suivi).	21-15.03-00
	-Fiche de consultation médicale et psychologique	21-15.04-00
	-Rapport de constat de la psychologie de l'enfant	21-15.05-00
	--Dossier social des cas menacés .	21-15.06-00
	-Présentation d'un cas (Enfance menacée).	21-15.07-00
	- Rapport de constat éducatif des types de comportement (Enfance menacée) .	21-15.08-00
	-Grille d'observation (Activité éducative) .	21-15.09-00
	- Degré de communication pendant les séances d'animation .	21-15.10-00
	- Fiche de renseignement judiciaire .	21-15.11-00
Centre de Défense et d'Intégration Sociale d' Elmallassine	- Convocation du tuteur d'un mineur .	21-16.01-00
	- Dossier social .	21-16.02-00
	-Certificat de d'inscription .	21-16.03-00
	-Certificat de présence .	21-16.04-00
	-Rapport sur la situation sociale spécifique.	21-16.05-00
	-Résultats de l'intervention .	21-16.06-00
	-Fiche de présentation d'un cas au psychiatre .	21-16.07-00
	- Rapport du psychiatre .	21-16.08-00
	-Rapport du psychologue (entretien approfondi) .	21-16.09-00
	-Rapport du psychologue (entretien complémentaire) .	21-16.10-00
	-Rapport final du psychologue .	21-16.11-00

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	N°d'enregistrement
Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Kairouan	- Dossier social.	21-17.01-00
	- Résultats de l'intervention .	21-17.02-00
	-Enquête sociale .	21-17.03-00
	-Dossier social relatif aux cas d'insertion .	21-17.04-00
	- Fiche de suivi .	21-17.05-00
	-Enquête sociale relative aux prisonniers relaxés.	21-17.06-00
	-Fiche d'entretien d'exploration générale .	21-17.07-00
	- Fiche de renseignements suite à un entretien individuel .	21-17.08-00
	-Fiche d'entretien d'exploration (Désaccord conjugal) .	21-17.09-00
	-Fiche d'entretien d'exploration (Enfant souffrant de perturbations) .	21-17.10-00
	-Rapport du psychologue (Entretien approfondi) .	21-17.11-00
	-Rapport du psychologue (Entretien complémentaire) .	21-17.12-00
	-Rapport final du psychologue .	21-17.13-00
Centre de Défense Et d'Intégration Sociale de Sfax	- Dossier social (personne visée par l'enquête et sa famille) .	21-18.01-00
	-Enquête sociale relative aux prisonniers relaxés .	21-18.02-00
	- Enquête sociale relative aux élèves renvoyés .	21-18.03-00
	- Fiche d'entretien préliminaire .	21-18.04-00
	- Fiche de consultation psychologique .	21-18.05-00

Art.2. – L'arrêté du 12 novembre 1996, susvisé, est abrogé.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mars 2001.

Le Ministre des Affaires Sociales

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

NOMINATION

Par décret n° 2001-699 du 15 mars 2001.

Monsieur Jliti Miloud, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère des technologies de la communication.

MINISTERE DES FINANCES

CREATION DE RECETTES

Par arrêté du ministre des finances du 15 mars 2001.

Il est créé, à compter du 1er mars 2001, une recette municipale à la Manouba, gouvernorat de la Manouba.

La recette municipale de la Manouba assurera la tenue des comptes de la commune et des établissements publics qui lui sont confiés.

La gestion de la recette municipale de La Manouba, ainsi que sa caisse sont classées dans la 3ème catégorie.

Par arrêté du ministre des finances du 15 mars 2001.

Il est créé, à compter du 1er mars 2001, une recette des finances à Hammam-Chott, gouvernorat de Ben Arous.

La recette des finances à Hammam-Chott assurera toutes les opérations rentrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception de l'octroi des prêts sur gages et de la débite des produits monopolisés.

La gestion de la recette des finances à Hammam-Chott, ainsi que sa caisse sont classées dans la 3ème catégorie.

Par arrêté du ministre des finances du 15 mars 2001.

Il est créé, à compter du 1er mars 2001, une recette municipale à Teboulba, gouvernorat de Monastir.

La recette municipale de Teboulba assurera la tenue des comptes de la commune et des établissements publics qui lui sont confiés.

La gestion de la recette municipale à Teboulba, ainsi que sa caisse sont classées dans la 3ème catégorie.

Par arrêté du ministre des finances du 15 mars 2001.

Il est créé, à compter du 1er mars 2001, une recette des produits monopolisés à Sakiet-Ezzit, gouvernorat de Sfax.

La recette des produits monopolisés à Sakiet Ezzit assurera la débite des produits monopolisés et toutes autres attributions qui lui seront confiées en application des dispositions du code de la comptabilité publique.

La gestion de la recette des produits monopolisés à Sakiet Ezzit, ainsi que sa caisse sont classées dans la 2ème catégorie.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Arrêté du ministre de l'industrie du 15 mars 2001, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche des hydrocarbures dit permis "Jorf".

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 98-20 du 2 mars 1998, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 23 octobre 1997, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société "Rigo Oil Company Ltd" d'autre part,

Vu la loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 17 janvier 1998, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Jorf",

Vu l'arrêté du 21 juin 2000, portant autorisation de cession partielle des intérêts détenus par la société "Rigo Oil Company Ltd" dans le permis "Jorf" au profit de la société "Eurogas International Inc",

Vu l'arrêté du 12 décembre 2000, fixant la liste des permis et concessions d'exploitation d'hydrocarbures admis au bénéfice du code des hydrocarbures,

Vu la demande déposée le 1er décembre 2000 à la direction générale l'énergie, par laquelle l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés "Rigo Oil Company Ltd" et "Eurogas International Inc" ont sollicité l'extension de deux ans de la durée de validité de la période initiale du permis "Jorf",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 22 décembre 2000,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. – Est accordée, une extension de deux ans de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche des hydrocarbures dit permis "Jorf".

Suite à cette extension, la durée de validité de ladite période arrivera à échéance le 5 février 2003.

Art. 2. – Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes, telles que ratifiées par la loi n° 98-20 du 2 mars 1998, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 15 mars 2001.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA CULTURE

Décret n° 2001-700 du 13 mars 2001, fixant les règles de fonctionnement et l'organisation administrative et financière du théâtre national.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances de l'année 1984 et notamment ses articles 73 et 74,

Vu la loi n° 85-78 du 05 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, tel que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret 75-733 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère de la culture,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990, le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994, le décret n° 96-1812 du 7 octobre 1996, le décret n° 97-551 du 31 mars 1997, le décret n° 98-517 du 11 mars 1998 et le décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999,

Vu le décret n° 90-1023 du 6 juin 1990, fixant les règles de fonctionnement et l'organisation administrative et financière du théâtre national, tel que complété par le décret n° 93-589 du 8 mars 1993,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions de ministère du développement économique, tel que modifié par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décède :

Chapitre I

Fonctionnement et organisation administrative

Section I. - Le directeur général

Article premier. – Le directeur général est chargé de la direction de l'établissement. A cet effet, il est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions, telles que définies par le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé de :

- Présider le conseil d'entreprise,
- Assurer la direction administrative, financière et artistique de l'établissement,
- Emettre les ordres de recettes et de dépenses,
- Représenter le théâtre national auprès du tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- Procéder à toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'établissement,
- Conclure les opérations d'acquisition, d'aliénation et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'établissement, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- Conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- Arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs.
- Arrêter et suivre l'exécution du programme artistique de l'établissement,
- Arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement,
- Arrêter les états financiers,
- Proposer l'organisation des services de l'établissement, le statut particulier du personnel du théâtre national et son régime de rémunération conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- Exercer sa pleine autorité sur l'ensemble du personnel permanent du théâtre national qu'il nomme, administre ses affaires ou licencie, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- Engager sous contrat pour une période limitée et une mission déterminée des artistes, des techniciens, des conseillers et des experts qualifiés dans le domaine des arts dramatiques et définir leurs attributions ainsi que leur

rémunération, soit d'une façon individuelle, soit au sein de groupes de travail qu'il constitue et dont il fixe les modalités de fonctionnement.

- Exécuter toute autre mission entrant dans l'activité de l'établissement et qui lui est confiée par l'autorité du tutelle.

Art. 2. – Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, toutefois, les contrats et conventions de travaux et de recherche ou d'études, les conventions de transaction, ainsi que les actes de cession, de résiliation et d'acquisition passés par l'établissement dans le cadre de sa mission, sont signés d'office par le directeur général.

Art. 3. – Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est choisi parmi les hommes de théâtre de renom.

Art. 4. – Lorsque, antérieurement à sa nomination au théâtre national, le directeur général exerçait des activités artistiques dans le domaine du théâtre, il lui est possible de se livrer à ces activités au sein de l'établissement.

En dehors du théâtre national, le directeur général ne peut exercer aucune activité artistique sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

Section II. Le conseil d'entreprise.

Art. 5. – Le conseil d'entreprise est chargé d'examiner et de donner son avis sur :

- Les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement,
- Les états financiers,
- L'organisation des services du théâtre national, le statut particulier de son personnel ainsi que leur régime de rémunération,
- Les marchés et les conventions conclus par l'établissement,
- Les acquisitions, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'établissement,
- Le programme de la saison artistique, les rapports d'activité et le rapport artistique annuel.

Art. 6. – Le conseil d'entreprise qui est présidé par le directeur général se compose des membres suivants :

- Deux représentants du ministère de la culture,
- Un représentant du ministère du développement économique,
- Un représentant du ministère des finances,
- Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts dramatiques,
- Une personnalité culturelle,
- Un représentant du personnel permanent du théâtre national.

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des parties concernées pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Art. 7. – Le conseil d'entreprise se réunit, au moins, une fois par trimestre, sur convocation du directeur général, pour donner son avis sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

L'ordre du jour du conseil d'entreprise est fixé par le directeur général.

Le conseil d'entreprise ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut de quorum, le conseil d'entreprise se réunit valablement une deuxième fois dans les quinze jours qui suivent, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.

Le conseil d'entreprise émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les travaux du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés dans des registres spéciaux tenus par les services de l'établissement et signés par le directeur général et un membre du conseil.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre de l'établissement désigné à cet effet par le directeur général.

Le directeur général peut convoquer aux réunions du conseil de l'entreprise toute personne dont la présence est jugée utile.

Art. 8. – Les membres de conseil de l'entreprise ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux membres du conseil d'entreprise du théâtre national. Ils ne peuvent s'absenter des réunions qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an.

Chapitre II

Organisation financière

Section I. - Les ressources

Art. 9. – Les ressources du théâtre national proviennent:

- De la vente des spectacles, des revenus des programmes d'animation théâtrale et des manifestations artistiques et culturelles à l'intérieur du pays et à l'étranger,
- Des revenus des programmes de formation et de recyclage,
- Des revenus résultant de l'exploitation des salles de représentation, des différents locaux et des équipements techniques,
- Des revenus résultant de la vente des enregistrements et des productions audio-visuelles,
- Des revenus résultant des services liés à la production et à la diffusion artistique,
- Des revenus provenant de la vente des publications,
- Des subventions de l'Etat, des subventions d'aide à la création et à la diffusion, des subventions accordées par les collectivités publiques, les établissements et entreprises publiques,
- Des revenus provenant des opérations de publicité, de sponsoring et de mécénat,
- Des revenus provenant des dons et legs,
- De toutes autres recettes imprévues.

Section II. - Les comptes

Art. 10. – Le directeur général arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et les soumet à l'avis du conseil d'entreprise au plus tard le 31 août de chaque année avant de les communiquer à l'autorité de tutelle pour approbation.

Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement sont approuvés par décision du ministre chargé de la culture, et ce, après concertation avec les parties concernées.

Ces budgets doivent faire ressortir séparément :

A) En recettes

Les ressources de l'établissement, telles que définies à l'article 9 du présent décret.

B) En dépenses

1) Les dépenses de fonctionnement et notamment :

- Les dépenses de la rémunération du personnel,
- les dépenses relatives au loyer des locaux du théâtre national ainsi que les dépenses inhérentes à leur exploitation : réparation, maintenance et réaménagement.
- Les dépenses relatives à la production, à la diffusion et à l'animation théâtrale,
- Les dépenses relatives aux études, à la recherche, à la formation, à la documentation, à l'information et à l'édition.

2) Les dépenses d'investissement :

- dépenses d'études,
- dépenses d'aménagement,
- dépenses d'équipement.

3) Toutes autres dépenses entrant dans le cadre de la mission du théâtre national.

Art. 11. – La comptabilité du théâtre national est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le directeur général arrête les états financiers sur présentation des rapports de révision des comptes et les soumet à l'avis du conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la clôture de l'exercice comptable avant de les soumettre à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Les états financiers sont approuvés par arrêté du ministre de la culture.

Chapitre III

Tutelle de l'Etat

Art. 12. – Sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la culture :

- Les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- Les budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- Les états financiers,
- Les conventions d'arbitrage, les clauses arbitrales et les transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- Les délibérations du conseil d'entreprise,
- La conclusion des emprunts.

Et d'une manière générale, les actes de gestion soumis à approbations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur de la tutelle.

Art. 13. – Le ministre chargé de la culture assure l'examen des questions suivantes :

- Le statut particulier du personnel du théâtre national,
- Le tableau de classification des emplois,
- Le régime de rémunération,
- L'organigramme,
- Les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- La loi des cadres,
- Les augmentations salariales,
- Le classement de l'établissement.

Ces documents sont transmis au ministre du développement économique pour avis et présentation à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 14. – Le théâtre national doit communiquer au ministre de la culture et au ministre du développement économique les documents ci-après :

- Les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- Les états financiers,
- Les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,
- Les procès-verbaux du conseil d'entreprise,
- L'état mensuel de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 15. – Le théâtre national communique pour information, au ministre des finances les documents ci-après :

- Les contrats-objectifs,
- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- Les états financiers,
- L'état mensuel de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 16. – Il est désigné auprès du théâtre national un contrôleur d'Etat qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 17. – En cas de dissolution du théâtre national, son patrimoine fera retour à l'Etat, conformément aux procédures et aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 18. – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 19. – Les ministres de la culture, des finances, et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mars 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE
L'HABITAT**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-701 du 13 mars 2001.

Monsieur Béchir Blanco, ingénieur des travaux au ministère de l'équipement et de l'habitat, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 2001.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2001-702 du 13 mars 2001, portant création d'un établissement public.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 17,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 92-884 du 11 mai 1992, fixant les critères de classification des structures sanitaires publiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé "Groupement de santé de base de Manouba".

Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat. Il est soumis à la tutelle du ministère de la santé publique.

Art. 2. - Le groupement de santé de base de Manouba est constitué des centres de santé de base situés dans les délégations suivantes : Douar Hicher, Oued Ellil, El Mornaguia, Borj El Amri, Djedaida, Tébourba et El Battane.

Art. 3. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mars 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 FEVRIER 2001

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 409 602,717
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Position de réserve au FMI	34 440 330,490
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	72 121 324,008
Avoirs en devises	1 980 461 161,736
Comptes de coopération économique	299 212 048,717
Compte courant postal	4 998 556,227
Interventions sur le marché monétaire	839 000 000,000
Créances achetées ferme	645 789 333,332
Effets et chèques en cours de recouvrement	11 989 265,699
Effets à l'encaissement	18 610 823,087
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	4 553 125,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	503 233 711,619
Portefeuille-titres	24 745 068,687
Immobilisations	11 039 304,401
Débiteurs divers	20 857 945,325
Comptes d'ordre et à régulariser	23 120 357,639
	4 525 953 751,184
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 262 068 826,630
Comptes courants des banques et des établis. financiers	180 127 600,291
Comptes du Gouvernement	408 587 937,415
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 330 343,019
Autres engagements à vue et à terme	993 993 608,986
Déposants d'effets à l'encaissement	26 346 886,639
Comptes de coopération économique	317 099 739,928
Provisions	22 977 761,542
Réserve spéciale	28 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	973 205,488
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	61 018 319,906
Comptes d'ordre et à régulariser	153 612 616,258
	4 525 953 751,184

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 FEVRIER 2001**

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 409 602,717
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Position de réserve au FMI	34 440 330,490
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	72 121 324,008
Avoirs en devises	1 911 310 286,173
Comptes de coopération économique	299 154 486,117
Compte courant postal	4 973 010,630
Interventions sur le marché monétaire	900 000 000,000
Créances achetées ferme	645 789 333,332
Effets et chèques en cours de recouvrement	7 877 380,269
Effets à l'encaissement	10 280 524,942
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	4 553 125,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	503 282 918,819
Portefeuille-titres	24 745 068,687
Immobilisations	11 054 447,359
Débiteurs divers	20 857 587,125
Comptes d'ordre et à régulariser	19 306 317,640
	4 501 527 535,808
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 253 991 115,538
Comptes courants des banques et des établis. financiers	285 745 930,421
Comptes du Gouvernement	303 074 604,200
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 330 343,019
Autres engagements à vue et à terme	988 455 643,107
Déposants d'effets à l'encaissement	12 538 089,451
Comptes de coopération économique	317 042 177,328
Provisions	22 977 761,542
Réserve spéciale	28 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	973 205,488
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	61 634 145,438
Comptes d'ordre et à régulariser	155 947 615,194
	4 501 527 535,808

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 28 FEVRIER 2001**

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 409 602,717
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792,500
Position de réserve au FMI	34 440 330,490
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	72 226 745,642
Avoirs en devises	1 912 691 594,681
Comptes de coopération économique	299 366 312,137
Compte courant postal	4 880 443,710
Interventions sur le marché monétaire	855 000 000,000
Créances achetées ferme	645 789 333,332
Effets et chèques en cours de recouvrement	18 352 166,266
Effets à l'encaissement	11 811 103,940
Avance permanente à l'Etat	25 000 000,000
Avance remboursable à l'Etat	4 553 125,000
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	503 282 918,819
Portefeuille-titres	24 787 165,759
Immobilisations	11 054 447,359
Débiteurs divers	20 960 158,025
Comptes d'ordre et à régulariser	16 112 473,977
	4 467 089 714,354
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 390 504 039,062
Comptes courants des banques et des établis. financiers	149 128 548,146
Comptes du Gouvernement	235 915 287,058
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 419 991,193
Autres engagements à vue et à terme	1 017 506 062,696
Déposants d'effets à l'encaissement	13 605 423,928
Comptes de coopération économique	317 182 225,973
Provisions	22 977 761,542
Réserve spéciale	28 816 905,082
Réserve légale	3 000 000,000
Report à nouveau	973 205,488
Capital	6 000 000,000
Créditeurs divers	58 967 005,810
Comptes d'ordre et à régulariser	161 093 258,376
	4 467 089 714,354

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R. T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 24 mars 2001"